Recherche documentaire juridique

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-25

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Apprendre à trouver, vérifier et exploiter l'information juridique : distinguer les types de documents et leur valeur, retrouver un texte officiel au Journal officiel, travailler dans une bibliothèque universitaire, chercher sur Internet avec stratégie et esprit critique, vérifier qu'un texte est toujours actuel, et construire une bibliographie citée correctement.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les types de documents juridiques
• Leçon 2 — Trouver un texte officiel : journaux officiels et recueils
• Leçon 3 — Utiliser une bibliothèque universitaire et ses catalogues
• Leçon 4 — La recherche juridique sur Internet : stratégies et fiabilité
• Leçon 5 — Vérifier l'actualité d'un texte : modifications et abrogations
• Leçon 6 — Construire une bibliographie et citer correctement
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit ne se trouve pas tout seul : il se cherche. Avant de raisonner sur une question juridique, le juriste passe souvent plus de temps à localiser le bon document, à vérifier qu'il est authentique et à jour, qu'à rédiger sa réponse. Une règle citée de mémoire, une décision lue en résumé, un texte recopié sans date : voilà les erreurs silencieuses qui ruinent un travail par ailleurs bien construit. Ce cours, qui clôt la Licence 1 de Droit, est entièrement consacré à cette compétence discrète mais décisive : la recherche documentaire juridique — savoir quels documents existent, où ils se trouvent, comment les vérifier et comment les citer. Il prolonge la méthodologie juridique, les outils numériques et l'expression écrite étudiés cette année.

Le parcours suit l'ordre d'une recherche réelle. Il commence par les documents eux-mêmes : textes normatifs, jurisprudence, doctrine et documents de travail n'ont ni le même auteur, ni la même valeur, ni le même usage. Il apprend ensuite à retrouver un texte officiel là où il naît — le Journal officiel —, puis à travailler dans une bibliothèque universitaire, avec son catalogue, ses cotes et ses périodiques. Viennent ensuite la recherche sur Internet, ses stratégies et surtout ses pièges de fiabilité, puis la vérification de l'actualité d'un texte, car un texte vit : il est modifié, parfois abrogé. Le cours se termine par la bibliographie, signature visible de toute la démarche. Chaque leçon se travaille sur des documents d'exercice entièrement fictifs, créés pour apprendre les gestes sans jamais prétendre citer un texte réel.

Une règle traverse tout le cours et tous ses corrigés : une recherche n'est terminée que lorsqu'elle aboutit à la source officielle, dans sa version à jour, et que la date de cette consultation est écrite dans le travail. Les portails et institutions nommés dans

ces leçons — Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions — sont des outils publics réels ; en revanche, les textes, décisions et notices utilisés dans les exemples et les exercices sont des créations pédagogiques, étiquetées comme telles, et aucune recherche du cours ne présente un document fictif comme un document retrouvé. Apprendre à chercher, en droit, c'est d'abord apprendre à prouver d'où vient ce que l'on affirme. C'est cette discipline, plus que la vitesse, qui distinguera durablement tes travaux. Elle vaut pour un exposé de première année comme, demain, pour un dossier professionnel.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Distinguer les types de documents juridiques — textes normatifs, jurisprudence, doctrine, documents de travail — et leur valeur respective dans un raisonnement.
- Retrouver un texte officiel à partir de ses références en privilégiant le Journal officiel, et recouper les recueils et les copies.
- Conduire une recherche dans une bibliothèque universitaire : catalogue, notices, cotes, périodiques et services.
- Mener une recherche juridique sur Internet par mots-clés et opérateurs simples, en partant des portails officiels et en évaluant la fiabilité de chaque résultat.
- Vérifier l'actualité d'un texte en traçant ses modifications et ses abrogations, puis conclure en datant la consultation.
- Construire une bibliographie juridique homogène et citer correctement un texte officiel, une décision et un texte de doctrine.

Leçon 1 — Les types de documents juridiques

Avant de chercher, il faut savoir ce que l'on cherche. Un document juridique n'est pas seulement un contenu : c'est un contenu doté d'un statut, produit par un auteur identifiable, avec une valeur déterminée dans le raisonnement. La recherche documentaire commence donc par une typologie. Quatre grandes familles couvrent l'essentiel des documents qu'un juriste manipule : les textes normatifs, qui édictent les règles ; la jurisprudence, formée des décisions des juridictions ; la doctrine, qui analyse et commente ; et les documents de travail, qui préparent, accompagnent ou expliquent les précédents sans avoir leur valeur. Confondre ces familles — citer un commentaire comme s'il était la règle, ou un résumé comme s'il était la décision — est la première source d'erreur documentaire.

Les textes normatifs sont les documents de référence : produits par une autorité compétente selon une procédure déterminée, publiés officiellement, ils portent la règle applicable et s'imposent au raisonnement. Leur valeur tient à leur place dans la hiérarchie des normes, étudiée dans les cours d'introduction au droit et de méthodologie : le documentaire ne la redémontre pas, il la prend comme boussole — face à deux documents contradictoires, on remonte toujours au texte normatif publié. La jurisprudence, elle, rassemble les décisions rendues par les juridictions : elle ne crée pas la règle au même titre que le texte, mais elle dit comment la règle est comprise et appliquée, et un revirement peut changer la portée pratique d'un texte

sans en changer une lettre. D'où un geste documentaire essentiel : pour une décision, noter la juridiction, la date et les parties, et vérifier qu'elle n'a pas été dépassée.

La doctrine réunit les ouvrages, les articles de revues, les notes et commentaires signés par des auteurs — universitaires ou praticiens — qui expliquent, critiquent et systématisent. Sa valeur est celle d'une analyse : précieuse pour comprendre et construire, elle n'a pas d'autorité propre et ne remplace jamais le document primaire qu'elle commente. Les documents de travail, enfin, forment une famille plus discrète : exposés des motifs, rapports, travaux préparatoires, documents d'application présentés comme tels, notes internes. Ils éclairent l'intention ou le contexte, mais doivent être cités pour ce qu'ils sont. Autour de ces quatre familles gravitent des documents « gris » — fiches de sites, résumés anonymes, réponses de forums — utiles comme pistes de départ, jamais comme aboutissements : la règle d'or de ce cours est de toujours remonter, de proche en proche, jusqu'au document primaire.

L'essentiel
Quatre familles : les textes normatifs (la règle, publiée officiellement, valeur contraignante), la jurisprudence (les décisions, qui disent comment la règle est appliquée), la doctrine (l'analyse, sans autorité propre), les documents de travail (le contexte et l'intention, à citer pour ce qu'ils sont). Tout le reste n'est qu'une piste : on remonte toujours au document primaire.

Exemple — Cartographie documentaire d'un sujet fictif

```
DOCUMENT D'EXERCICE — sujet, lieu et documents fictifs

Sujet d'exercice : le bail d'habitation entre
particuliers dans la commune fictive de
Zambougou. Quels documents chercher, pourquoi ?

1. TEXTES NORMATIFS
- Le texte d'exercice E.1 sur les baux
d'habitation (à retrouver au Journal
officiel d'exercice).
POURQUOI : c'est la règle applicable,
le point de départ de tout le dossier.
- Un règlement communal fictif sur
l'habitat.
POURQUOI : des règles locales peuvent
compléter le texte général.

2. JURISPRUDENCE
- Des décisions fictives de la juridiction
d'exercice sur les litiges de loyers.
POURQUOI : elles montrent comment la
règle est interprétée en pratique.

3. DOCTRINE
- Un manuel fictif de droit des biens,
un article fictif de revue juridique.
POURQUOI : comprendre, comparer,
construire l'analyse.

4. DOCUMENTS DE TRAVAIL
- L'exposé des motifs fictif du texte E.1.
POURQUOI : éclairer l'intention de
l'auteur du texte, sans s'y substituer.

Règle d'or : la doctrine aide à lire le
texte, elle ne le remplace jamais.
```

À retenir

- Chaque famille de documents a un auteur, un statut et une valeur propres : on ne cite jamais l'une pour l'autre.
- Le texte normatif publié officiellement est le document de référence ; la jurisprudence dit comment il est appliqué.
- Doctrine et documents de travail éclairent le raisonnement, mais la recherche aboutit toujours au document primaire.

Exercice

Classe chacun des documents fictifs suivants dans sa famille (texte normatif, jurisprudence, doctrine, document de travail) et indique en une phrase sa valeur dans un raisonnement : a) le texte d'exercice E.3 « sur les marchés communaux », publié au Journal officiel d'exercice ; b) la décision fictive par laquelle la juridiction d'exercice de Zambougou tranche un litige entre un commerçant et la commune fictive ; c) l'article fictif d'une revue juridique intitulé « Les marchés communaux en questions », signé

par un enseignant fictif ; d) l'exposé des motifs fictif qui accompagnait le projet du texte E.3.

✔ Corrigé
a) Texte normatif : publié officiellement par l'autorité compétente d'exercice, il porte la règle applicable au sujet ; c'est le document de référence du dossier, celui auquel tous les autres se rattachent. b) Jurisprudence : décision d'une juridiction, elle tranche un litige et montre comment la règle des marchés communaux est comprise et appliquée ; on la cite avec sa juridiction, sa date et ses parties. c) Doctrine : écrit signé d'analyse et de commentaire ; il aide à comprendre et à discuter le texte E.3, mais n'a aucune autorité propre et ne peut pas être cité comme la règle. d) Document de travail : il explique l'intention des rédacteurs du texte E.3 ; utile pour éclairer une interprétation, il ne crée pas la règle et doit être cité comme un document préparatoire, jamais comme le texte lui-même. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Leçon 2 — Trouver un texte officiel : journaux officiels et recueils

Un texte normatif ne vaut pleinement que dans sa forme publiée officiellement. Cette forme se trouve à une adresse principale : le Journal officiel, publication de l'État chargée de rendre les textes publics — Journal officiel de la République du Mali pour les textes maliens, et, pour les textes communautaires, les supports officiels des organisations concernées, comme le portail ohada.org pour les actes uniformes de l'OHADA. C'est là, et non dans une copie rencontrée au hasard, que la recherche d'un texte doit aboutir : la publication officielle est la référence qui permet de dire « voici le texte, dans la forme où il a été rendu public ». Le Journal officiel s'organise en éditions datées, avec des sommaires : apprendre à s'y repérer — par la date, par la nature du texte, par l'organe auteur — fait partie du métier documentaire de base.

Pour retrouver un texte, on ne part pas d'une impression mais de ses références, qui fonctionnent comme une adresse documentaire. Quatre éléments composent cette adresse : la nature du texte (loi, décret, arrêté, décision, selon le vocabulaire général des catégories), son intitulé ou son objet, l'organe qui l'a édicté, et sa date. Avec ces quatre éléments, le texte est identifiable sans ambiguïté ; il en manque un, et la recherche devient approximative — deux textes de même nature et de même objet peuvent exister à des dates différentes. Le réflexe professionnel consiste donc à relever l'adresse complète dès la première rencontre avec un texte, même dans un document secondaire, puis à s'en servir pour remonter à la publication officielle : c'est ce relevé, et non la copie trouvée en chemin, qui figurera dans le travail final.

Autour du Journal officiel gravitent des outils de commodité précieux : les codes et recueils thématiques, qui rassemblent les textes d'une matière en un seul volume ou une seule page, souvent dans une version consolidée ; les bases et sites institutionnels qui republient les textes ; les sommaires et tables des journaux officiels. Ces outils font gagner un temps considérable et servent à préparer la recherche, à comparer, à lire confortablement. Mais ils ont une limite constitutive : ce sont des republications. Une coquille, un retard de mise à jour, une disposition modificatrice oubliée peuvent s'y

glisser. La démarche complète comporte donc toujours un recoupement final : intitulé, organe et date relevés dans le recueil doivent concorder avec l'édition du Journal officiel correspondante, et c'est cette concordance, datée du jour de la consultation, qui clôt la recherche du texte.

L'essentiel
Le Journal officiel est la source première : c'est là que le texte existe dans sa forme publiée. On y accède par l'adresse documentaire du texte — nature, intitulé, organe, date — relevée complètement. Codes et recueils sont des outils d'accès et de lecture : ils se recoupent toujours avec la publication officielle, et la recherche se clôt par la date de consultation.

Exemple — Protocole complet de recherche d'un texte fictif, avec journal daté

```
DOCUMENT D'EXERCICE — texte et journal fictifs

Objectif : retrouver le texte d'exercice E.1
« sur les baux d'habitation » et établir que
l'on tient bien le texte officiel.

JOURNAL DE RECHERCHE (à dater au jour le jour
dans un travail réel)
Jour 1 — Identification : je relève l'adresse
complète du texte : nature (texte normatif
d'exercice), intitulé exact, organe auteur,
date portée par la référence dont je dispose.
Jour 1 — Localisation : je cherche le texte au
Journal officiel, dans l'édition qui
correspond à la date relevée. Je ne me
contente pas de la copie trouvée sur un
site quelconque.
Jour 2 — Recoupement : je compare avec la
version du recueil thématique d'exercice :
intitulé, organe et date concordent.
Jour 2 — Preuve : je note la référence
complète et la date de consultation dans
mon travail.

Conclusion du protocole : le document retenu
est la publication officielle ; recueil et
copies ne servent que d'outils d'accès.
```

À retenir

- La publication au Journal officiel est la forme de référence d'un texte ; toute autre version est une republication à recouper.
- L'adresse documentaire d'un texte tient en quatre éléments : nature, intitulé, organe, date — on la relève complète dès la première rencontre.
- Un recueil fait gagner du temps mais ne clôt pas la recherche : la concordance avec le Journal officiel, datée, la clôt.

Exercice

Un étudiant fictif prépare un exposé sur le texte d'exercice E.1. Il a trouvé, sur un site personnel, une copie du texte sans date d'édition ni mention de l'organe auteur, et il s'apprête à la citer comme « le texte officiel ». Décris, étape par étape, la démarche qu'il doit suivre pour aboutir correctement au texte officiel, et ce qu'il devra écrire dans son travail pour le prouver.

✔ Corrigé

Étape 1 — Relever l'adresse : à partir de la copie et de ses autres sources, il reconstitue les quatre éléments d'identification du texte E.1 : sa nature, son intitulé exact, l'organe auteur et sa date ; sans cette adresse, aucune vérification n'est possible. Étape 2 — Localiser la publication officielle : il recherche le texte au Journal officiel, dans l'édition correspondant à la date relevée, en s'aidant au besoin du sommaire de l'édition. Étape 3 — Recouper : il compare la copie du site personnel avec la publication officielle (intitulé, organe, date, intégralité du contenu) ; en cas d'écart, seule la version officielle fait foi, et la copie est abandonnée comme source. Étape 4 — Prouver : dans son exposé, il cite la référence complète du texte (nature, intitulé, organe, date, Journal officiel) et ajoute la date à laquelle il a consulté la publication officielle. C'est cette trace écrite qui distingue une recherche aboutie d'une copie recopiée. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Leçon 3 — Utiliser une bibliothèque universitaire et ses catalogues

La bibliothèque universitaire est le premier laboratoire du juriste. On y trouve, organisés par domaines, les ouvrages de référence, les manuels, les codes et recueils, les revues juridiques et, de plus en plus, des ressources numériques accessibles sur place ou à distance. Mais une bibliothèque n'est pas un entrepôt : c'est un système organisé, avec un personnel — bibliothécaires et documentalistes — dont le métier est précisément d'aider à chercher. Savoir utiliser ce système suppose d'en comprendre trois pièces : le catalogue, qui décrit les documents ; la cote, qui les localise ; et les services, qui prolongent la recherche (prêt, aide à la recherche, accès aux ressources numériques). L'étudiant qui maîtrise ces trois pièces ne perd plus de temps à errer entre les rayons : il arrive avec une question, il repart avec des documents identifiés et notés.

Le catalogue est l'outil central. Chaque document y fait l'objet d'une notice bibliographique : auteur, titre, édition, éditeur, année de parution et cote. On interroge le catalogue de plusieurs façons complémentaires : par auteur, quand on connaît un nom relevé dans un cours ; par titre, quand on cherche un ouvrage précis ; par matière ou mots-clés, quand on explore un sujet. Lire une notice est déjà un travail juridique : l'édition et l'année disent la fraîcheur du document — en droit, matière qui évolue avec les textes, un manuel ancien peut décrire un état du droit dépassé, ce qui ne le rend pas inutile mais impose de le croiser avec les sources officielles à jour. La cote, elle, est l'adresse physique du document dans les rayonnages : la relever exactement, c'est pouvoir retrouver le document, le citer et permettre à un autre de le vérifier.

Les périodiques — revues juridiques généralistes ou spécialisées — occupent une place à part : c'est là que la doctrine réagit vite aux textes nouveaux et aux décisions récentes, souvent avant les manuels. Ils se consultent sur place ou en ligne, et leurs sommaires sont un excellent point d'entrée sur un sujet. La conduite d'une recherche en bibliothèque suit alors des étapes stables : préparer (définir le sujet et ses mots-clés avant de venir), interroger le catalogue par plusieurs entrées, localiser grâce aux cotes, vérifier l'édition et l'année de chaque document retenu, et noter immédiatement la référence complète — auteur, titre, édition, année, cote — qui servira plus tard la bibliographie du travail. Cette trace écrite, prise sur le moment, évite les retours inutiles et les références approximatives reconstituées de mémoire.

L'essentiel
La bibliothèque universitaire s'utilise comme un système : le catalogue décrit les documents (notices : auteur, titre, édition, année, cote), la cote les localise physiquement, les périodiques donnent la doctrine récente. La recherche s'y conduit en étapes — préparer, interroger, localiser, vérifier l'édition, noter la référence complète — car en droit, la fraîcheur d'un document fait partie de sa valeur.

Exemple — Fiche de poste de bibliothèque remplie sur un sujet fictif

```
DOCUMENT D'EXERCICE — notices et cotes inventées

Sujet d'exercice : la responsabilité du fait
des choses (question de cours, Licence 1).
Poste de recherche — Bibliothèque
universitaire, salle de droit (d'exercice).

Requête 1 (par matière) : « responsabilité
civile » -> un ensemble de notices
d'exercice. Retenu : un manuel fictif de
droit des obligations, édition récente.
Cote d'exercice : 347 R-12.
Geste : vérifier l'année d'édition — en
droit, une édition ancienne peut décrire
un état du droit dépassé.
Requête 2 (par titre) : « fait des choses »
-> un article fictif de revue juridique.
Cote d'exercice des périodiques : P 214.
Requête 3 (par auteur) : nom relevé dans le
cours -> un ouvrage collectif fictif.
Cote d'exercice : 347 C-03.

Trace écrite : pour chaque document, noter
auteur, titre, édition, année, cote — la
notice complète servira la bibliographie.
```

À retenir

- La notice d'un document (auteur, titre, édition, année, cote) se lit comme une information juridique : l'année d'édition fait partie de la valeur du document.

• On interroge un catalogue par plusieurs entrées — auteur, titre, matière — car chaque entrée révèle des documents différents.

• Chaque document retenu est noté immédiatement et complètement : c'est la matière première de la bibliographie finale.

Exercice

Voici la note prise à la hâte par un étudiant fictif dans une bibliothèque : « un livre sur la responsabilité, rayon droit, assez récent ». Explique pourquoi cette note est inutilisable, puis rédige la fiche complète qu'il aurait dû remplir pour un manuel fictif de droit des obligations (invente les éléments d'exercice nécessaires) en suivant les étapes d'une recherche en bibliothèque.

✔ Corrigé

La note est inutilisable parce qu'elle ne permet ni de retrouver le document (ni auteur, ni titre exact, ni cote), ni d'en apprécier la valeur (« assez récent » ne dit ni l'édition ni l'année), ni de le citer correctement dans une bibliographie. La fiche correcte, pour le manuel fictif de l'exercice, devait comporter : l'auteur fictif relevé au catalogue, le titre exact de l'ouvrage, son édition et son année de parution, ainsi que sa cote d'exercice permettant de le localiser au rayon. Elle devait aussi être prise au terme des étapes normales : sujet et mots-clés définis avant la recherche (« responsabilité civile », « fait des choses »), interrogation du catalogue par matière puis par auteur, vérification de l'édition — la plus récente disponible étant privilégiée pour un manuel de droit —, et notation immédiate de tous les éléments. Une fiche ainsi remplie sert trois fois : retrouver le document, évaluer sa fraîcheur, construire la bibliographie. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Leçon 4 — La recherche juridique sur Internet : stratégies et fiabilité

Internet donne accès, depuis n'importe quel écran, à une masse de documents juridiques — mais dans un ordre qui n'est pas celui de la fiabilité. La première stratégie consiste donc à choisir ses points de départ : les portails officiels d'abord. Le Journal officiel pour les textes de l'État, le portail ohada.org pour les textes et informations de l'OHADA, les sites des juridictions et des institutions pour leurs décisions et leurs documents propres : ces adresses, connues et stables, garantissent l'origine du document. Les moteurs de recherche généralistes restent utiles, à condition de les traiter comme des instruments de repérage : ils servent à découvrir l'existence d'un document et à retrouver l'adresse du site officiel qui le publie, non à consommer le premier résultat venu. C'est la même règle qu'en bibliothèque : on part de l'outil organisé, pas du hasard des rayons.

La seconde stratégie est l'art des mots-clés. Une recherche efficace combine les termes du sujet avec la nature du document cherché — « texte », « décision », « journal officiel » — et se reformule plusieurs fois, car chaque formulation fait remonter des résultats différents. Deux outils simples démultiplient la précision : les guillemets, qui imposent une expression exacte (« bail d'habitation » ne ramène que les pages

contenant ces mots dans cet ordre), et les opérateurs élémentaires que proposent la plupart des moteurs — combiner deux termes obligatoires, en exclure un autre — qui fonctionnent comme des filtres logiques. Quand on connaît déjà l'adresse documentaire d'un texte (leçon 2), la recherche par référence — intitulé exact, organe, date — est la plus rapide et la plus sûre : elle mène droit au document au lieu d'explorer un sujet.

Reste le point décisif : la fiabilité. Tout résultat doit passer trois questions avant d'être utilisé. Qui publie ? Un site officiel ou institutionnel identifié vaut plus qu'un site anonyme ; un auteur nommé et situé vaut plus qu'un pseudonyme. Quand ? Un document juridique sans date, ou une copie ancienne d'un texte qui a pu être modifié, est un document en sursis. D'où vient l'information ? Un site sérieux cite ses sources et permet de remonter au document primaire ; un site qui affirme sans référencer demande une confiance qu'il n'a pas gagnée. Méfiance particulière, déjà rencontrée dans le cours de méthodologie (DRO-L1-08) : les références « générées » par certains outils automatiques peuvent être entièrement fabriquées — intitulé plausible, organe crédible, document inexistant. La parade est toujours la même et elle est simple : aucune référence ne vaut tant qu'elle n'a pas été retrouvée dans la source officielle.

L'essentiel
Sur Internet, on part des portails officiels (Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions et institutions) et on utilise les moteurs comme des instruments de repérage. La recherche se construit par mots-clés, expressions exactes entre guillemets et référence complète quand on la connaît. Chaque résultat passe le test de fiabilité en trois questions — qui publie, quand, d'où vient l'information — et aucune référence n'est retenue sans avoir été retrouvée à la source officielle.

Exemple — Grille de fiabilité appliquée à trois résultats fictifs

```
DOCUMENT D'EXERCICE — résultats fictifs

Grille : qui publie ? quand ? source citée ?
le document est-il retrouvable à la source
officielle ?

Résultat A — Page du portail officiel du
Journal officiel (outil nommé au cours) :
texte complet, édition datée, organe clair.
-> FIABLE : document de travail retenu.

Résultat B — Copie PDF sur un blog personnel,
datée et sourcée (« source : Journal
officiel », édition ancienne) : le texte
est peut-être exact, mais rien ne prouve
qu'il soit complet ni à jour.
-> PISTE seulement : à recouper au Journal
officiel avant tout usage.

Résultat C — « Référence » fournie par un
outil génératif : intitulé plausible, mais
aucun résultat officiel ne la confirme.
-> À REJETER : une référence invérifiable
ne se cite jamais (règle de DRO-L1-08).

Conclusion : on cite ce que l'on a vérifié,
pas ce que l'on a trouvé.
```

À retenir

- Les portails officiels sont les points de départ ; les moteurs de recherche servent à repérer, pas à valider.
- Mots-clés du sujet + nature du document, expressions exactes entre guillemets, recherche par référence : trois leviers de précision.
- Une référence — même plausible, même bien présentée — ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été retrouvée dans la source officielle.

Exercice

Un groupe d'étudiants fictifs cherche des documents sur « les litiges de loyers dans la commune fictive de Zambougou ». Leur première page de résultats contient : 1) un article de blog anonyme, sans date, qui affirme citer « le texte sur les baux » ; 2) la page du portail officiel du Journal officiel donnant accès aux éditions ; 3) un document partagé sur un forum, intitulé « texte complet », sans source indiquée. Ordonne ces résultats selon la démarche correcte : point de départ, piste éventuelle, résultat à écarter — en justifiant chaque rang par la grille de fiabilité.

✔ Corrigé
Point de départ : le résultat 2, la page du portail officiel du Journal officiel. C'est l'outil organisé : il ne donne pas encore le document, mais il garantit que la suite de la recherche se fera à la source, avec des éditions datées et des organes identifiés. Piste éventuelle : à la rigueur aucun des deux autres, mais si l'on devait en retenir un comme simple piste de repérage, le document du forum (3) ne peut servir qu'à suggérer des mots-clés — sans source indiquée, il ne prouve rien et devra être entièrement revérifié. Résultat à écarter comme source : le blog anonyme (1) — auteur non identifié, absence de date, affirmation de citation sans référence vérifiable : il échoue aux trois questions de la grille (qui publie ? quand ? d'où vient l'information ?). Dans les deux cas, la conduite est identique : rien de ce qui est trouvé hors des portails officiels ne se cite ; tout doit être retrouvé, comparé et daté à la source officielle avant usage. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Leçon 5 — Vérifier l'actualité d'un texte : modifications et abrogations

Retrouver un texte ne suffit pas : encore faut-il s'assurer qu'il dit toujours le droit applicable au moment où l'on travaille. Un texte normatif a une vie documentaire. Il naît par son adoption et sa publication, il entre en vigueur selon les règles générales applicables, puis il peut être modifié — une disposition remplacée, un passage ajouté ou supprimé — et, un jour, abrogé en tout ou partie, c'est-à-dire retiré de l'ordre juridique par un texte postérieur. Travailler sur la seule version initiale d'un texte ancien, sans se demander ce qu'il est devenu, est l'une des erreurs documentaires les plus graves : le raisonnement peut être impeccable et porter sur une règle qui n'existe plus sous cette forme. La vérification de l'actualité n'est donc pas un raffinement : elle fait partie de la recherche elle-même.

Deux notions organisent ce travail. La première est la version consolidée : certains recueils et portails proposent le texte tel qu'il résulte de ses modifications successives, intégrées au fil du temps. C'est un instrument de lecture irremplaçable — mais c'est une reconstruction : sa fiabilité dépend du soin de celui qui l'a établie, et il reste prudent de vérifier au moins les modifications déterminantes dans les publications officielles qui les contiennent. La seconde notion distingue les modes de disparition : l'abrogation est expresse lorsqu'un texte postérieur déclare retirer le texte antérieur — éventuellement une seule de ses dispositions, on parle alors d'abrogation partielle — ; elle peut aussi résulter, plus délicatement, d'une incompatibilité avec un texte nouveau. Dans tous les cas, l'événement qui compte documentairement est un texte publié : ce sont ces événements qu'il faut tracer, un à un, dans l'ordre chronologique.

La vérification suit alors une chaîne de gestes stables, qui est la leçon pratique de ce chapitre. Premier geste : partir de la version du texte dont on dispose, avec sa date. Deuxième geste : rechercher, dans les publications officielles postérieures, les textes qui le visent — textes modificatifs et textes d'abrogation — en utilisant son adresse documentaire complète. Troisième geste : ordonner les événements trouvés et déterminer l'état du texte à la date du travail : dispositions inchangées, dispositions

modifiées (et dans quel sens), dispositions abrogées. Quatrième geste : conclure en écrivant cette conclusion et en la datant — « texte vérifié à telle date » — car l'état d'un texte n'est jamais affirmé dans l'absolu, seulement à la date de la consultation. Cette chaîne, appliquée ici à des textes fictifs d'exercice, est exactement celle qu'exigera toute recherche réelle.

L'essentiel
Un texte vit : publié, il peut être modifié puis abrogé, en tout ou partie. La version consolidée aide à le lire dans son état actuel, mais elle se vérifie dans les publications officielles. La vérification est une chaîne : partir de la version connue, tracer les textes postérieurs qui le visent, ordonner les événements, et conclure en datant la consultation — un état de texte ne s'affirme qu'à une date.

Exemple — Dossier de vérification d'actualité d'un texte fictif, en chaîne

```
DOCUMENT D'EXERCICE — texte et événements fictifs

Texte suivi : le texte d'exercice E.2 « sur
les marchés communaux » (commune fictive de
Zambougou). Chaîne de vérification :

Événement 1 — Version initiale : le texte
E.2 est publié au Journal officiel
d'exercice, année A. C'est la version de
départ, celle que l'on trouve d'abord.
Événement 2 — Modification : en année A+2,
un texte modificatif d'exercice remplace
deux dispositions du texte E.2.
-> Conséquence : la version initiale seule
ne suffit plus à dire le droit applicable.
Événement 3 — Abrogation partielle : en
année A+4, un texte d'exercice abroge une
disposition du texte E.2 (abrogation
expresse, limitée à cette disposition).

Conclusion datée (à la date de consultation
notée dans le travail, exercice) : le texte
E.2 s'applique dans sa version consolidée —
texte initial et modification de A+2 — hors
la disposition abrogée en A+4.
```

À retenir

- Un texte peut être modifié puis abrogé après sa publication : travailler sur sa version initiale sans vérification est une erreur documentaire.
- La version consolidée est un outil de lecture, pas une preuve : les événements qui comptent sont les textes modificatifs et abrogatifs publiés officiellement.
- La vérification se conclut par une phrase datée : l'état d'un texte ne s'affirme qu'à la date de la consultation.

Exercice

On te remet, dans le désordre, quatre cartes d'exercice concernant le texte fictif E.4 « sur les foires communales » : (i) publication initiale du texte E.4, année A ; (ii) abrogation expresse d'une disposition du texte E.4, année A+5 ; (iii) texte modificatif remplaçant une disposition du texte E.4, année A+1 ; (iv) réédition du texte E.4 dans un recueil thématique, année A+3, intégrant la modification. Remets ces événements en ordre chronologique, explique le rôle propre de chacun, et rédige la conclusion d'actualité qu'un étudiant doit écrire dans son travail sur le texte E.4.

✔ Corrigé
Ordre chronologique : (i) année A, publication initiale — c'est la naissance documentaire du texte, la version de départ. (iii) année A+1, texte modificatif — première transformation : une disposition est remplacée, donc dès A+1 le texte initial seul ne dit plus l'état complet du droit d'exercice. (iv) année A+3, réédition en recueil intégrant la modification — c'est une version consolidée d'outil : utile pour lire, elle reflète les événements (i) et (iii) mais ne crée rien et ne dispense pas du recoupement officiel. (ii) année A+5, abrogation expresse d'une disposition — dernière transformation connue : cette disposition disparaît de l'ordre juridique d'exercice. Conclusion à écrire : « À la date de consultation (notée dans le travail), le texte d'exercice E.4 s'applique dans sa version consolidée — texte initial de l'année A, tel que modifié en A+1 —, à l'exception de la disposition expressément abrogée en A+5 ; la réédition de A+3, antérieure à l'abrogation, ne peut pas être utilisée seule. » Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Leçon 6 — Construire une bibliographie et citer correctement

La bibliographie est la partie visible de la recherche : elle prouve que le travail documentaire a eu lieu, elle permet au lecteur de retrouver chaque document et de vérifier chaque affirmation, et elle manifeste l'honnêteté intellectuelle de l'auteur — on ne s'attribue pas les idées d'autrui, on montre d'où elles viennent. Ce cours la construit dans son angle proprement juridique, en prolongeant ce que les cours d'outils numériques (DRO-L1-19) et d'expression (DRO-L1-23) ont posé sur les références en général. Trois exigences la gouvernent : l'exhaustivité des éléments (chaque notice contient tout ce qu'il faut pour retrouver le document), l'homogénéité (un seul style de présentation, appliqué du premier au dernier élément), et la fidélité (on ne cite que les documents effectivement consultés — jamais une référence recopiée d'une autre bibliographie sans l'avoir vérifiée).

Les notices varient selon le type de document, car chaque famille a ses éléments d'identification propres. Pour un texte officiel : sa nature, son intitulé, l'organe auteur, et la publication officielle où il a été retrouvé, avec sa date — c'est l'adresse documentaire de la leçon 2, présentée en notice. Pour une décision : la juridiction, la date de la décision, et l'identification de l'affaire (noms des parties ou référence du dossier, selon l'usage du document). Pour un ouvrage : auteur, titre, édition, éditeur et année. Pour un article de revue : auteur, titre de l'article, titre de la revue, année et pages. Pour un document en ligne : l'auteur ou l'organisme, le titre, l'adresse du site et

— geste appris dans tout ce cours — la date de consultation. L'ensemble s'ordonne ensuite de façon stable, par ordre alphabétique d'auteurs ou par familles de documents, pourvu que le choix soit constant et annoncé.

Citer correctement ne se limite pas à la liste finale : dans le corps du travail, chaque emprunt doit être signalé au moment où il intervient. Une citation brève et exacte se place entre guillemets, avec son renvoi ; une idée reformulée avec ses propres mots — une paraphrase — se signale aussi par un renvoi, car l'idée reste celle d'un autre. Les notes de bas de page, dont le cours d'outils numériques a montré la technique, sont l'instrument ordinaire de ces renvois. À l'inverse, deux fautes ruinent une bibliographie : citer un document que l'on n'a pas consulté — la référence peut être fausse, déplacée ou fabriquée, et l'on s'en rend complice —, et mélanger les styles de notices, qui donne au lecteur l'impression d'un travail assemblé sans soin. La bibliographie modèle ci-dessous, entièrement fictive et étiquetée, donne les formats à imiter.

L'essentiel
Une bibliographie prouve la recherche, permet la vérification et manifeste l'honnêteté de l'auteur. Chaque type de document a sa notice : texte officiel (nature, intitulé, organe, publication, date), décision (juridiction, date, affaire), ouvrage (auteur, titre, édition, année), article (auteur, article, revue, année, pages), site (organisme, titre, adresse, date de consultation). Un seul style partout, et jamais de document cité sans avoir été consulté.

Exemple — Bibliographie modèle de six notices étiquetées « références d'exercice »

```
BIBLIOGRAPHIE MODÈLE — références d'exercice
(notices rédigées pour apprendre les formats ;
documents fictifs, sauf les portails officiels
nommés comme outils dans le cours)

1. TEXTE OFFICIEL (format)
Texte d'exercice E.1 sur les baux
d'habitation, commune fictive de
Zambougou, Journal officiel d'exercice,
édition et date relevées au JO.
2. DÉCISION (format)
Juridiction d'exercice de Zambougou,
décision fictive rendue à une date
d'exercice, Affaire fictive A. c. B.
(litige de loyer).
3. OUVRAGE (format)
AUTEUR Fictif A., Manuel d'exercice
de droit des biens, édition d'exercice,
année d'exercice.
4. ARTICLE DE DOCTRINE (format)
AUTEUR Fictif B., « Le bail d'habitation
en questions », Revue fictive de droit,
année d'exercice, pagination d'exercice.
5. CHAPITRE D'OUVRAGE COLLECTIF (format)
AUTEUR Fictif C., « Les sources du bail »,
in Ouvrage collectif d'exercice,
direction fictive, année d'exercice.
6. DOCUMENT DE TRAVAIL (format)
Exposé des motifs fictif du texte
d'exercice E.1, document préparatoire,
présenté comme tel.

Règle : même style partout, notices
complètes, aucun document cité sans
l'avoir consulté.
```

À retenir

- La bibliographie se construit pendant la recherche, à partir des fiches et des relevés — jamais reconstituée de mémoire à la fin.
- Chaque famille de documents a ses éléments de notice propres ; un texte officiel se cite par son adresse documentaire complète.
- Citation entre guillemets ou paraphrase : dans les deux cas, le renvoi signale l'emprunt au moment où il intervient.

Exercice

Voici trois notices d'exercice défectueuses : 1) « Un livre sur les baux, trouvé à la bibliothèque » ; 2) « Décision importante sur les loyers, lue sur un site » ; 3) « Texte sur les baux d'habitation, Journal officiel ». Pour chacune, énumère les éléments manquants par rapport au format de sa famille, puis réécris les trois notices correctement, en inventant les éléments fictifs nécessaires et en les étiquetant comme tels.

✔ Corrigé
Notice 1 (ouvrage) : il manque l'auteur, le titre exact, l'édition, l'éditeur et l'année — rien ne permet de retrouver le livre. Forme correcte (éléments fictifs) : « AUTEUR Fictif A., Manuel d'exercice de droit des biens, édition d'exercice, année d'exercice », complétée de la cote si la notice sert aussi le travail en bibliothèque. Notice 2 (décision) : il manque la juridiction, la date de la décision et l'identification de l'affaire ; « importante » est un jugement, pas un élément de notice. Forme correcte : « Juridiction d'exercice de Zambougou, décision fictive rendue à une date d'exercice, Affaire fictive A. c. B. ». Notice 3 (texte officiel) : il manque la nature précise présentée en adresse, l'intitulé complet, l'organe auteur et la date de l'édition du Journal officiel consultée ; « Journal officiel » seul ne désigne aucune publication retrouvable. Forme correcte : « Texte d'exercice E.1 sur les baux d'habitation, organe auteur fictif, Journal officiel d'exercice, édition et date relevées au JO, consulté à la date notée dans le travail. » Dans les trois cas, la correction suit la même logique : restituer l'adresse complète du document, dans le format de sa famille. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — De la question au dossier documentaire : construire un plan de recherche complet

Un enseignant fictif confie à un groupe d'étudiants de Licence 1 le sujet d'exercice suivant : « Les modes alternatifs de règlement des litiges entre commerçants » (médiation, arbitrage, conciliation, présentés comme des notions générales). Le groupe dispose de deux semaines et des outils du cours : bibliothèque universitaire, Journal officiel, portails officiels. Construis le plan de recherche complet du groupe : les documents à chercher par famille, l'ordre dans lequel les chercher, les lieux et outils pour chacun, et les vérifications à effectuer avant de rédiger. Le plan doit pouvoir être suivi pas à pas par un étudiant qui n'aurait pas assisté au cours.

✔ Corrigé du TD 1
Le plan suit l'ordre d'une recherche réelle. Étape 1 — Préparer : définir le sujet et ses mots-clés (« règlement des litiges », « médiation », « arbitrage », « conciliation », « commerçants ») et lister les questions auxquelles le dossier doit répondre ; cette préparation conditionne toutes les requêtes ultérieures. Étape 2 — Les textes normatifs d'abord : rechercher, à partir de leurs adresses documentaires, les textes qui encadrent ces modes de règlement, en aboutissant au Journal officiel pour les textes de l'État et au portail ohada.org pour les textes communautaires ; relever pour chacun la référence complète et dater la consultation. Étape 3 — La jurisprudence ensuite : chercher des décisions illustrant le recours à ces modes, en notant juridiction, date et parties, et en vérifiant qu'elles n'ont pas été dépassées. Étape 4 — La doctrine en bibliothèque : interroger le catalogue par matière et par mots-clés, retenir manuels récents et articles de périodiques, vérifier édition et année, noter les références complètes avec les cotes. Étape 5 — Les documents de travail enfin : exposés des motifs et rapports éclairant la place de ces modes, cités comme tels. Étape 6 — Vérifications transversales : actualité de chaque texte (chaîne de la leçon 5), fiabilité de chaque résultat Internet (grille de la leçon 4), et constitution progressive de la bibliographie. Le dossier final présente les documents classés par famille, chacun avec sa référence complète : c'est la preuve que la recherche a été conduite, pas seulement consultée. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

TD 2 — Autopsie d'une référence défectueuse

Voici la référence d'exercice — entièrement fictive — telle qu'elle figure dans le brouillon d'un étudiant : « Loi sur le commerce (texte officiel, en vigueur), trouvée sur le site DroitFacile-exemple, voir aussi la décision de la cour sur les commerçants. » Relève les défauts documentaires de cette référence — il y en a au moins cinq —, explique pour chacun le risque qu'il fait courir au travail, puis réécris la référence sous la forme de deux notices correctes et étiquetées (texte officiel fictif ; décision fictive), en inventant les éléments qui manquent.

✔ Corrigé du TD 2
Défaut 1 — L'adresse du texte est incomplète : « Loi sur le commerce » ne donne ni intitulé exact, ni organe, ni date ; le texte est irretrouvable de façon certaine, et plusieurs textes peuvent porter un intitulé voisin. Défaut 2 — La source de consultation n'est pas la source officielle : un site privé, fût-il sérieux, n'est qu'une republication ; la référence devait aboutir au Journal officiel. Défaut 3 — « En vigueur » est affirmé sans vérification : aucune chaîne de contrôle des modifications et abrogations n'est mentionnée, et l'affirmation n'est pas datée ; c'est exactement l'erreur que la leçon 5 apprend à éviter. Défaut 4 — La « décision de la cour » est incitable : ni juridiction précise, ni date, ni affaire ; elle ne peut être ni retrouvée ni vérifiée, et un résumé anonyme peut l'avoir déformée. Défaut 5 — Aucune date de consultation n'apparaît, alors qu'elle seule permet de situer l'état des documents au moment du travail. Notices réécrites (éléments inventés, étiquetés) : « Texte d'exercice E.5 sur le commerce, organe auteur fictif, Journal officiel d'exercice, édition et date relevées au JO, consulté à la date notée dans le travail » ; « Juridiction d'exercice de Zambougou, décision fictive rendue à une date d'exercice, Affaire fictive C. c. D. (litige commercial) ». La différence entre le brouillon et ces notices se résume ainsi : la première version affirme, la seconde prouve. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer un dossier documentaire complet sur un sujet fictif

Sujet d'exercice : « Le contrat de prestation de services entre commerçants ». En travaillant uniquement avec des documents fictifs que tu composeras et étiquetteras, constitue le dossier documentaire complet qu'un étudiant doit remettre avant de commencer à rédiger : 1) un journal de recherche en cinq étapes datées (étapes, non dates réelles) ; 2) une cartographie des documents par famille, avec pour chacun la raison de sa présence ; 3) une chaîne de vérification d'actualité appliquée au texte fictif principal du dossier ; 4) une grille de fiabilité remplie pour trois résultats de recherche fictifs ; 5) une bibliographie de six notices aux formats du cours. Tous les documents sont des créations d'exercice : aucun ne doit être présenté comme un document réel retrouvé.

✔ Attendus du TP 1
Attendus. 1) Journal de recherche : cinq étapes logiques et ordonnées — préparation du sujet et des mots-clés ; recherche des textes normatifs aux sources officielles ; recherche de la jurisprudence ; recherche de la doctrine en bibliothèque ; vérifications et constitution de la bibliographie — chacune décrite par son action et son résultat, prête à être datée au jour le jour dans un travail réel. 2) Cartographie : les quatre familles représentées — textes normatifs encadrant le contrat de prestation (documents de référence), décisions illustrant les litiges entre commerçants, doctrine (manuel et article) pour l'analyse, documents de travail pour le contexte — avec une justification d'une phrase par document, comme dans l'exemple de la leçon 1. 3) Chaîne d'actualité : le texte fictif principal est suivi depuis sa version initiale, un événement de modification et un événement d'abrogation partielle sont tracés dans l'ordre, et la conclusion est rédigée sous forme datée, comme dans l'exemple de la leçon 5. 4) Grille de fiabilité : trois résultats contrastés (source officielle retenue ; copie datée et sourcée traitée comme piste ; référence invérifiable rejetée), chacun jugé sur les trois questions — qui publie, quand, d'où vient l'information. 5) Bibliographie : six notices aux formats de leurs familles, style homogène, étiquette « références d'exercice ». Le dossier est réussi si un autre étudiant peut, à sa seule lecture, refaire la recherche et retrouver chaque document. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe les quatre documents fictifs suivants dans leur famille et indique, pour chacun, le geste de vérification propre à sa famille : a) un texte d'exercice publié au Journal officiel d'exercice ; b) une note fictive de doctrine commentant une décision fictive ; c) une fiche anonyme de site Internet résumant « la règle » en dix lignes ; d) le rapport fictif qui a préparé l'adoption du texte de la question a).

✔ Corrigé
a) Texte normatif : le geste propre est le recoupement à la publication officielle — adresse complète relevée, édition du Journal officiel consultée, puis vérification de l'actualité (modifications, abrogations) avant usage. b) Doctrine (note sous décision) : le geste propre est le retour au document commenté — on ne cite la note qu'après avoir lu la décision elle-même, dont on relève juridiction, date et parties. c) Document « gris », hors des quatre familles : le geste propre est la défiance organisée — il peut suggérer des mots-clés, mais rien de ce qu'il affirme ne se cite ; toute information utile doit être retrouvée dans un document primaire. d) Document de travail : le geste propre est la citation honnête de son statut — on le présente comme un document préparatoire éclairant l'intention, jamais comme la règle elle-même. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Exercice 2

Un étudiant fictif doit chercher sur Internet des documents sur « la rupture du contrat de travail des commerçants salariés » (sujet d'exercice). Formule trois requêtes construites selon les stratégies de la leçon 4 : une requête par expression exacte, une requête combinant deux termes obligatoires dont la nature du document cherché, et une requête par référence complète d'un texte fictif dont on donne l'adresse : texte d'exercice E.6, intitulé « sur le travail des salariés du commerce », organe auteur fictif, date relevée dans un cours. Explique ce que chaque requête cherche à obtenir et pourquoi la troisième est la plus sûre.

✔ Corrigé
Requête 1 (expression exacte) : « rupture du contrat de travail » entre guillemets, pour ne ramener que les pages contenant cette suite de mots dans cet ordre, au lieu de toutes les pages parlant séparément de rupture et de contrat. Requête 2 (termes combinés) : contrat de travail + commerçants + « journal officiel » — le troisième terme impose la nature de la source visée et écarte une grande partie des pages de commentaires. Requête 3 (par référence) : l'intitulé complet du texte E.6 accompagné de son organe auteur et de sa date : elle ne cherche plus un sujet, elle cherche un document identifié — c'est la plus sûre parce qu'elle aboutit préférentiellement aux pages qui publient ce texte précis, à commencer par les portails officiels, et qu'elle permet de vérifier immédiatement la concordance de l'adresse complète. Dans les trois cas, les résultats obtenus passent ensuite la grille de fiabilité avant tout usage. Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

Exercice 3

Le texte fictif E.7 « sur les coopératives de commerçants » a connu, dans le désordre, les événements documentaires suivants : une modification en année A+3 ; sa publication initiale en année A ; une abrogation partielle en année A+6 ; une réédition en recueil en année A+4. Ordonne ces événements, précise le statut de la réédition de A+4 pour un travail rédigé après A+6, et rédige la conclusion d'actualité complète que l'étudiant doit écrire.

✔ Corrigé
Ordre chronologique : publication initiale en année A ; modification en A+3 ; réédition en recueil en A+4 ; abrogation partielle en A+6. La réédition de A+4 est une version consolidée d'outil : elle intègre la modification de A+3 et rend le texte lisible dans cet état, mais elle est antérieure à l'abrogation partielle de A+6 — utilisée seule après A+6, elle ferait travailler sur une disposition disparue ; elle doit donc être recoupée avec le texte d'abrogation publié officiellement. Conclusion à écrire : « À la date de consultation (notée dans le travail), le texte d'exercice E.7 s'applique dans sa version consolidée — texte initial de l'année A, tel que modifié en A+3 —, à l'exception de la disposition expressément abrogée en A+6 ; la réédition en recueil de A+4, antérieure à cette abrogation, n'est utilisée que comme instrument de lecture recoupé à la source officielle. » Exercice pédagogique — une recherche réelle se conclut par la consultation des sources officielles à jour, datée dans le travail.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Quelle famille de documents porte, par elle-même, la règle applicable et s'impose au raisonnement ?

A) La doctrine

B) Les documents de travail

C) Les textes normatifs

2. Où la recherche d'un texte officiel doit-elle aboutir ?

A) Sur le premier site venu

B) Au Journal officiel, forme publiée du texte

C) Dans un résumé de cours

3. Dans le catalogue d'une bibliothèque, à quoi sert la cote d'un document ?

A) À le localiser physiquement dans les rayonnages

B) À résumer son contenu

C) À connaître son prix

4. Pourquoi l'année d'édition d'un manuel de droit fait-elle partie de sa valeur documentaire ?

A) Parce que les manuels récents sont plus beaux

B) Parce qu'ils sont plus chers

C) Parce que le droit évolue et qu'une édition ancienne peut décrire un état dépassé

5. Quel est le bon point de départ d'une recherche juridique sur Internet ?

A) Un forum de discussion

B) Les portails officiels (Journal officiel, ohada.org, sites des juridictions)

C) Un réseau social

6. Lequel de ces résultats doit éveiller la méfiance la plus forte ?

A) Une copie de texte non datée, sans source, sur un site anonyme

B) Une édition datée du Journal officiel

C) La page d'un portail institutionnel identifié

7. Qu'est-ce qu'une version consolidée d'un texte ?

A) Le texte initial, seul

B) Un résumé du texte par un auteur

C) Le texte intégrant ses modifications successives

8. Quel est le dernier geste d'une vérification de l'actualité d'un texte ?

A) Imprimer le texte en deux exemplaires

B) Conclure en datant sa consultation

C) Demander l'avis d'un camarade

9. Quelle exigence gouverne la présentation d'une bibliographie ?

A) Un seul style de notice, appliqué partout

B) Des styles variés pour éviter la monotonie

C) Les notices les plus courtes possibles

10. Peut-on citer dans sa bibliographie un document que l'on n'a pas consulté, si sa référence paraît sérieuse ?

A) Oui, si la référence est élégante

B) Oui, pour allonger la liste

C) Non : on ne cite que les documents effectivement consultés et vérifiés

Corrigés du QCM

1. Réponse C — Les textes normatifs, publiés officiellement, portent la règle ; doctrine et documents de travail éclairent sans s'imposer.

2. Réponse B — Le Journal officiel est la source première : toute autre version est une republication à recouper.

3. Réponse A — La cote est l'adresse physique du document : elle permet de le retrouver, de le faire retrouver et de le citer.

4. Réponse C — Un manuel décrit le droit à sa date : une édition ancienne doit être croisée avec les sources officielles à jour.

5. Réponse B — On part des outils organisés et officiels ; les moteurs généralistes servent ensuite à repérer, pas à valider.

6. Réponse A — Auteur inconnu, date absente, source introuvable : le document échoue aux trois questions de la grille de fiabilité.

7. Réponse C — La consolidation intègre les modifications au texte de base ; c'est un outil de lecture qui se vérifie aux publications officielles.

8. Réponse B — L'état d'un texte ne s'affirme qu'à une date : la conclusion de la vérification porte la date de consultation.

9. Réponse A — L'homogénéité est une des trois exigences de la bibliographie, avec l'exhaustivité des éléments et la fidélité des consultations.

10. Réponse C — Une référence non vérifiée peut être fausse ou fabriquée ; la citer, c'est s'en rendre complice.

Résumé — les notions importantes

• Quatre familles de documents — textes normatifs, jurisprudence, doctrine, documents de travail — chacune avec son auteur, son statut et sa valeur propres.

• Le texte officiel se retrouve au Journal officiel grâce à son adresse documentaire complète : nature, intitulé, organe, date.

• Recueils et codes sont des outils d'accès et de lecture : ils se recoupent toujours avec la publication officielle.

• En bibliothèque universitaire, le catalogue décrit, la cote localise, et l'année d'édition fait partie de la valeur d'un document de droit.

• Sur Internet, on part des portails officiels et l'on soumet chaque résultat à la grille de fiabilité : qui publie, quand, d'où vient l'information.

• Un texte vit : modifications et abrogations se tracent dans une chaîne de vérification qui se conclut par une phrase datée.

• La bibliographie prouve la recherche : notices complètes par famille, style homogène, et aucun document cité sans avoir été consulté.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Recherche juridique : méthodes, sources et documentation des résultats

Chaîne : AdServ Formation · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation complète de la recherche juridique : sources du droit, formulation de la question et des mots-clés, puis documentation organisée des résultats. À regarder en ouverture du cours, puis à relire à la lumière des leçons 1 et 4 pour comparer la méthode proposée avec la typologie des documents et la grille de fiabilité.

https://www.youtube.com/watch?v=p3-TS62XJHU

Leçon 3 — [DECRIPT 7/14] Utiliser le catalogue des bibliothèques

Chaîne : Bibliothèques de l'Université Paris Cité · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un tutoriel produit par des bibliothèques universitaires pour apprendre à interroger un catalogue : types de recherche, filtres et lecture des résultats. Il illustre concrètement la leçon 3 — notices, entrées multiples, localisation — et se transpose à n'importe quel catalogue de bibliothèque universitaire.

https://www.youtube.com/watch?v=DcINkb65f8M

Leçon 4 — Questionner la fiabilité d'une source

Chaîne : Marc André · Langue : Français · Niveau : Tous niveaux

Une capsule qui apprend à interroger une information avant de l'utiliser : identifier l'auteur, examiner le contenu et ne pas confondre nombre de reprises et vérité. Elle prolonge directement la grille de fiabilité de la leçon 4 — qui publie, quand, d'où vient l'information.

https://www.youtube.com/watch?v=oT5TKKnCO5M

Leçon 6 — Méthodologie de recherche en pratique (Partie 1)

Chaîne : Pr. AAZZAB ABDELKARIM · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Un enseignant montre comment trouver des bases de données scientifiques et organiser ses références bibliographiques avec un gestionnaire de références. À regarder avec la leçon 6 pour passer des formats de notices à leur gestion quotidienne pendant toute la recherche.

https://www.youtube.com/watch?v=c016VH1M3c4

Leçon 6 — Les outils dans le travail de recherche / mémoire / thèse

Chaîne : Geo · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation d'outils concrets pour structurer un travail universitaire, dont la gestion des références bibliographiques. Elle complète la leçon 6 et le cours d'outils numériques (DRO-L1-19) : la bibliographie se construit pendant la recherche, avec des outils, et non de mémoire à la fin.

https://www.youtube.com/watch?v=t1WCMb2HZJE

Sources et références

• Journal officiel de la République du Mali — publication officielle des textes de l'État, nommée dans ce cours comme la source première de toute recherche de texte (outil public).

• Portail officiel de l'OHADA — ohada.org : textes et informations de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, nommés comme outil de recherche communautaire (outil public).

• Sites officiels des juridictions et des institutions — décisions et documents institutionnels, nommés en général comme points de départ de la recherche en ligne (outils publics).

• Manuels de méthodologie et de documentation juridique — ouvrages de méthode utilisés dans les facultés de droit, nommés en général pour la démarche de recherche ; les bibliographies de travaux se construisent sur les documents effectivement consultés.

• Catalogues et guides des bibliothèques universitaires — notices, cotes et tutoriels de recherche documentaire, nommés en général comme instruments de travail (outils publics).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !